

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6061/2534

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราม

กรมป่าไม้ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438, มาตรา 448 วรรคหนึ่ง

นายสุรพลเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ในสังกัดของจำเลยที่ 1 ขั้บรณนต์ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ขั้บรณนต์โดยสารของจำเลยที่ 2 ในทางการที่จ้างคนทั้งสองต่างขั้บรณนต์ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้รณนต์ทั้งสองคั้นชนกัน รณนต์ที่จำเลยที่ 3 ขั้บเสียหลักแฉลบไปชนรณนต์ของโจทก์ซึ่งนายสุภาพเป็นผู้ขั้บได้รับความเสียหาย เกิดเหตุแล้วนายสุภาพได้รายงานให้เลขาธิการสำนักงานของโจทก์ทราบเหตุมีใจความสำคัญว่า "ได้มีรณนต์โดยสารประจำทางสายขอนแก่น - หล่มสัก หมายเลขทะเบียน 10 - 1806 ขก. ชนกับรณนต์บรรทุกเล็กราชการของกรมป่าไม้ หมายเลขทะเบียน น - 2691 ชย...ชลช... แล้วรณนต์โดยสารประจำทางเสียหลักพุ่งมาชนรณนต์ราชการของ สปอ. หมายเลขทะเบียน 2 ง - 9601 ซึ่งวิ่งมาตามเลนปกติด้วยความเร็วประมาณ 50 กม/ชม. เนื่องจากสภาพถนนไม่ดี... รายละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายและแผนผังแสดงสถานที่เกิดเหตุที่แนบมาพร้อมนี้" และยังได้รายงานด้วยว่าได้แจ้งความต่อร้อยเวรประจำสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปแล้ว รายงานของนายสุภาพระบุชัดว่ารณนต์คั้นหมายเลขทะเบียน น - 2691 ชัยภูมิ เป็นรณนต์ราชการของจำเลยที่ 1 ซึ่งตามปกติจำเลยที่ 1 ย่อมจะต้องใช้รณนต์ดังกล่าวในราชการ รายงานระบุ

ด้วยว่ารถยนต์ของโจทก์แล่นอยู่ในทางเดินรถตามปกติ และได้แจ้งความเป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหายแล้ว เป็นการแสดงว่ารถยนต์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายกระทำผิด โจทก์จึงทราบถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนว่าเป็นค่าเสียหายที่ 1 ตั้งแต่วันที่เลขาธิการสำนักงานของโจทก์ทราบรายงานของนายสุภาพ คือ วันที่ 15 เมษายน 2528 โจทก์ฟ้องคดีวันที่ 30 พฤษภาคม 2529 เกิน 1 ปี นับแต่วันดังกล่าว คดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ขาดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 บรรทัดหนึ่ง ส่วนคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 รายงานของนายสุภาพมิได้ระบุว่าคนขับรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุคือใครและเป็นลูกจ้างกระทำในทางที่จ้างของบุคคลผู้ใด ปรากฏว่าเลขาธิการสำนักงานของโจทก์ทราบชื่อคนขับและนายจ้างของคนขับรถยนต์โดยสารเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2528 คดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงไม่ขาดอายุความ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ต้องร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยที่ 3 และนายสุรพลผู้ขับรถของจำเลยที่ 1 ขับรถคนละคันแล่นสวนทางกันโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้รถชนกันและรถยนต์ของโจทก์เสียหาย เป็นกรณีต่างคนต่างกระทำละเมิด แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนของความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดของฝ่ายตน มิใช่ร่วมกันรับผิดชอบ ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 หรือนายสุรพลฝ่ายใดมีความประมาทเลินเล่อยิ่งกว่ากัน จำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงรับผิดชอบในจำนวนเงินค่าเสียหายแต่เพียงกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าเสียหายทั้งหมด

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีฐานะเป็นกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๒ ง - ๙๖๐๑ กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ ๑ เป็นกรม

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน น - ๒๖๙๑ ชัยภูมิ จำเลยที่ ๒เป็นผู้ครอบครองในฐานะผู้เช่าซื้อรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๑๐ - ๑๘๐๖ ขอนแก่น จำเลยที่ ๓เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ มีหน้าที่ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๑๐ - ๑๘๐๖ ขอนแก่น รับส่งคนโดยสารประจำทางสาย ขอนแก่น - หล่มสัก อันเป็นกิจการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๘ นายสุรพล พลบึง พนักงานของจำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน น - ๒๖๙๑ ชัยภูมิ ไปตามถนนสายภูเขียว - ชุมแพ - ขอนแก่น ตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ อันเป็นการกระทำตามหน้าที่ในราชการของจำเลยที่ ๑ ขณะเดียวกัน จำเลยที่ ๓ ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๑๐ - ๑๘๐๖ ขอนแก่น รับส่งคนโดยสารจากสถานีขนส่งรถยนต์โดยสารจังหวัดขอนแก่น มุ่งหน้าไปอำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ ตามเส้นทางสายขอนแก่น - ชุมแพอันเป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ เมื่อรถยนต์ทั้งสองคันแล่นมาถึงบริเวณทางโค้งใกล้หมู่บ้านไชยสอที่เกิดเหตุ นายสุรพลและจำเลยที่ ๓ ต่างขับรถยนต์ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง คือต่างฝ่ายต่างขับรถมาด้วยความเร็วสูง โดยเฉพาะนายสุรพลได้ขับแซงรถคันอื่นที่แล่นนำหน้าตนขึ้นไป จึงเป็นเหตุให้รถที่นายสุรพลกับรถยนต์โดยสารที่จำเลยที่ ๓ ขับมานั้นชนกันอย่างแรง แล้วรถยนต์คันที่จำเลยที่ ๓ ขับเสียหลักแล่นแฉลบไปชนกับรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายคิดค่าเสียหายจำนวน ๗๓,๔๗๐ บาท การกระทำโดยประมาทเลินเล่อของนายสุรพลและจำเลยที่ ๓ เป็นเหตุให้รถของโจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายจ้างของนายสุรพลจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๓ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ โจทก์ทราบถึงการกระทำละเมิดและรู้ว่าจำเลยทั้งสามเป็นผู้ที่ต้องใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๘ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน ๗๓,๔๗๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า นายสุรพล พลบถึง มิได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน น - ๒๖๙๑ ชัยภูมิ ด้วยความประมาท แต่เหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในเหตุละเมิดที่เกิดขึ้น โจทก์เรียกค่าเสียหายสูงเกินไป ฟ้องโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า เหตุรถยนต์ชนกันเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อของนายสุรพล พลบถึง พนักงานของจำเลยที่ ๑ และนายสุภาพ สวงโท พนักงานของโจทก์ จำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ มิได้ร่วมประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด ค่าเสียหายของโจทก์มากเกินไป ไม่เป็นความจริง ฟ้องโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การที่รถยนต์ของจำเลยที่ ๑ ชนกับรถยนต์ของจำเลยที่ ๒ เกิดจากนายสุรพล ขับแซงรถยนต์ตรงทางโค้งเข้าไปในทางเดินรถของจำเลยที่ ๒ ซึ่งจำเลยที่ ๓ ขับสวนทางมา จำเลยที่ ๓ มิได้ขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อ เหตุรถยนต์ชนกันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายสุรพลฝ่ายเดียว โจทก์ฟ้องคดีเกินหนึ่งปีนับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวว่าจำเลยที่ ๑ จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ วินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๓ เป็นลูกจ้างและขับรถไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ เหตุที่รถยนต์ชนกันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ ๓ ด้วยฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ขาดอายุความตามคำให้การต่อสู้คดีของจำเลยที่ ๒ ส่วนจำเลยที่ ๓ แม้จะไม่ได้ให้การต่อสู้คดี แต่มูลความแห่งคดีเป็นการ

ชำระหนี้ซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้จำเลยที่ ๓ ย่อมได้รับประโยชน์จากข้อต่อสู้ของจำเลยที่ ๒ ด้วย จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่โจทก์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๘ เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา นายสุรพล พลบถึง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน น - ๒๖๙๑ ชัยภูมิ ของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓ ขับรถยนต์โดยสารประจำทางสาย ขอนแก่น - หล่มสัก หมายเลขทะเบียน ๑๐ - ๑๘๐๖ ขอนแก่น ของจำเลยที่ ๒ ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ เล่นสวนทางกับรถยนต์คันที่นายสุรพลขับ นายสุรพล และจำเลยที่ ๓ ต่างขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันชนกัน รถยนต์โดยสารคันที่จำเลยที่ ๓ ขับเสียหลักแล่นเฉลไปชนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๒ ง - ๙๖๐๑ กรุงเทพมหานครของโจทก์ซึ่งมีนายสุภาพ สวงโท หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ขับ เป็นเหตุให้รถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงิน ๗๓,๔๗๐ บาทนายสุภาพ ได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๔ พลตำรวจตรีชวลิต ยอดมณี เลขาธิการสำนักงานของโจทก์ทราบรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๘ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม่ เห็นว่า นายสุภาพได้รายงานให้เลขาธิการสำนักงานของโจทก์ทราบเหตุตามเอกสารหมายเลข ๔ ซึ่งมีข้อความสำคัญว่า "ได้มีรถยนต์โดยสารประจำทางสายขอนแก่น - หล่มสัก

หมายเลขทะเบียน ๑๐ - ๑๘๐๖ ขก.ชนกัปรถยนต์บรรทุกเล็กราชการของกรมป่าไม้
หมายเลขทะเบียน น - ๒๖๙๑ ชย...ชลช...แล้วรถยนต์โดยสารประจำทางเสียหลักพุ่ง
มาชนรถยนต์ราชการของ ศปอ. หมายเลขทะเบียน ๒ ง - ๙๖๐๑ ซึ่งวิ่งมาตามเลน
ปกติด้วยความเร็วประมาณ ๕๐ กม/ชม. เนื่องจากสภาพถนนไม่ดีพอ เป็นถนนลูกรัง
อยู่ในการก่อสร้าง และฝุ่นตลบเมื่อรถยนต์วิ่งสวนกัน ชลชรายละเอียดปรากฏ
ตามภาพถ่ายและแผนผังแสดงสถานที่เกิดเหตุที่แนบมาพร้อมนี้" และได้รายงาน
ว่า "ดังนั้นจึงได้ดำเนินการแจ้งความต่อ ร.ต.อ.สมบุญณ์ แสงวงษ์ รอง สวส.สภอ.ชุมแพ
ร้อยเวร ไว้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหายต่อไป ตามสำเนาประจำวันของ
สภอ.ชุมแพ ลำดับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๘ (ดังแนบ)..." รายงานของนาย
สุภาพระบุว่า รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน น - ๒๖๙๑ ชัยภูมิ เป็นรถยนต์
ราชการของจำเลยที่ ๑ ซึ่งตามปกติจำเลยที่ ๑ ย่อมจะต้องใช้รถยนต์คันดังกล่าวใน
ราชการ รายงานดังกล่าวระบุไว้ด้วยว่ารถยนต์ของโจทก์แล่นอยู่ในทางเดินรถตาม
ปกติ และนายสุภาพได้ดำเนินการแจ้งความเป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหาย
แล้ว อันเป็นการแสดงว่ารถยนต์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายกระทำละเมิด โจทก์จึงทราบถึง
การละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนว่าเป็นจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕
เมษายน ๒๕๒๘ คือวันที่เลขาธิการสำนักงานของโจทก์ทราบรายงานของนายสุภาพ
โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙ นับแต่วันดังกล่าว คดีโจทก์สำหรับ
จำเลยที่ ๑ จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๘
วรรคหนึ่ง ส่วนคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ นั้น รายงานของนายสุภาพมิได้ระบุ
ว่าชนรถยนต์โดยสารประจำทางคันเกิดเหตุคือใครและเป็นลูกจ้างกระทำใน
ทางการที่จ้างของบุคคลผู้ใด ข้อเท็จจริงรับฟังได้จากเอกสารหมาย ป.จ.๙ว่า
เลขาธิการสำนักงานของโจทก์ทราบชื่อคนขับและนายจ้างของคนขับรถยนต์โดยสาร
คันดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๘ คดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ จึงไม่ขาด
อายุความ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ต้องร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ จำเลยที่ ๓ และคน

ข้อบรรณคดีของจำเลยที่ ๑ ข้อบรรณคดีคนละคันเล่นสวนทางกันโดยประมาณเลนเลื่อเป็นเหตุให้รถชนกัน และรถยนต์ของโจทก์เสียหายเป็นกรณีต่างคนต่างกระทำละเมิดแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนของความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดของฝ่ายตน มิใช่ร่วมกันรับผิดชอบ ข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ ๓ หรือคนข้อบรรณคดีของจำเลยที่ ๑ ฝ่ายใดมีความประมาณเลนเลื่อยิ่งกว่ากัน จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ จึงชอบที่จะรับผิดชอบในจำนวนเงินค่าเสียหายแต่เพียงกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าเสียหายทั้งหมด โดยรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นจำนวนเงิน ๓๖,๗๓๕ บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ร่วมกันใช้เงินให้แก่โจทก์ ๓๖,๗๓๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๘ จนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - นายประยูร ณ ระนอง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายชูชาติ ศรีแสง

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ